



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO



SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1188 del 24/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 129 del 23/07/2026

PROPOSTA N. 2150 del 23/07/2026

OGGETTO: PNRR M4C1I1.1 - Nuovo "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia". Lavori relativi all'intervento di realizzazione "Asilo Nido NIKE". Liquidazione SAL n.2. CUP C86F24000150006. CIG B63A87D3EA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 197 del 10/06/2024, sono state approvate le schede progettuali nonché il DIP relativo all'intervento denominato "Asilo Nido NIKE" depositato in atti presso l'ufficio tecnico;
- con Determinazione dirigenziale R.G. n. 1017 del 16/07/2024 e n. 1019 del 16/07/2024, il Comune di Lamezia Terme ha stabilito:
 - a) di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. "INVITALIA", quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti, proceda, per conto dello scrivente Soggetto Attuatore, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura aperta per l'aggiudicazione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi degli articoli 71 e 59, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, finalizzato all'affidamento dei lavori di costruzione, ampliamento e riconversione relativi agli Interventi, nonché alla stipula di tale Accordo Quadro con gli aggiudicatari;
 - b) di prendere atto e di approvare la documentazione di gara predisposta e trasmessa da INVITALIA allo scrivente Soggetto Attuatore, per l'indizione della procedura di interesse, ritenendola coerente con gli impegni assunti convenzionalmente con il Ministero dell'Istruzione e del Merito;
 - c) di ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro stipulati da INVITALIA per l'affidamento dei lavori necessari alla realizzazione degli Interventi di propria competenza, ricompresi nel Nuovo Piano per asili nido;
- con determina dirigenziale n. R.G. 1750 del 12/12/2024 sono stati aggiudicati i servizi di ingegneria ed architettura riguardanti la redazione del PFTE e della progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'incarico opzionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di direzione lavori per l'attuazione dell'intervento denominato "Realizzazione dell'asilo nido "NIKE" mediante riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio pubblico esistente non già destinato ad asilo nido" al "RTP GPA" così composto:
 - Società GPA S.r.l. (P. Iva 01315880516) in qualità di mandatario;
 - Duranti & Focardi Geologi Associati (P. Iva 07260600486) in qualità di mandante;
 - dott. ing. Sacha Slim Bouhageb (P. Iva 05448310481) in qualità di mandante;
- con verbale del 12/12/2024 il RUP/DEC, l'Ing. Massimo Raso, ha disposto con effetto immediato l'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 7-ter del DL 8 aprile 2020, n. 22 e art. 8, c. 1 lett. a) della L. 120/2020, e la formale consegna dell'esecuzione dei servizi affidati con determina dirigenziale n. R.G. 1750 del 12/12/2024;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto, redatto dall'RTP aggiudicatario;

- con determina dirigenziale R.G. n. 412 del 24/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal RTP “GPA”, relativo all’intervento denominato *“Realizzazione dell’asilo nido “NIKE” mediante riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio pubblico esistente non già destinato ad asilo nido”* ed il quadro economico dell’intervento da cui si evince che la spesa complessiva dell’intervento ammonta ad € 1.512.000,00 di cui euro 1.110.317,65 per lavori ed euro 401.682,35 per somme a disposizione;
- con determinazione dirigenziale R.S. n. 83 del 11/06/2025 (R.G. n. 965 del 11/06/2025):
 - è stato preso atto dell’Accordo Quadro stipulato da INVITALIA, ai sensi dell’articolo 62, co. 7, lett. c) del D.lgs. 36/2023, relativo alla “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 59 E 71 DEL D.LGS N. 36/2023 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 –OG11) PER LA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RICONVERSIONE DI NUOVI ASILI NIDO – AQ3 CALABRIA - CIG: B280C7CFC7” con il quale sono stati assegnati all’impresa CONSORZIO STABILE MAESTRO SCARL, con sede legale in Roma (RM), VIALE CESARE PAVESE n. 435, c.a.p. 00144, capitale sociale € 10.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. RM - 1704085, Codice fiscale e Partita IVA n. 17221651007, e all’impresa TECNOFUTURA S.R.L., con sede legale in Roma (RM), Via Laurentina n. 608, c.a.p. 00143, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. RM - 1624011, Codice fiscale e Partita IVA n. 15930921000, quale consorziata esecutrice, quale operatore economico aggiudicatario dell’intervento denominato “AQ3 CALABRIA - Lamezia Terme – A”, che ha offerto un ribasso del 29,32601 % , i lavori di *“Realizzazione dell’asilo nido “NIKE” mediante riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio pubblico esistente non già destinato ad asilo nido - CUP C86F24000150006”*, finanziato nell’ambito del “Nuovo Piano per Asili Nido” dal PNRR;
 - è stato determinato di avvalersi dell’Accordo Quadro anzidetto per conseguire le prestazioni individuate nell’ ODA;
 - è stato approvato l’Ordine di Attivazione (ODA) del 28/05/2025 inerente l’ “Accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione, ampliamento e riconversione di nuovi asili nido” – AQ3 CALABRIA - CIG: B280C7CFC7” , e relativi allegati, per la realizzazione dell’ *“Asilo nido NIKE”*, finanziato nell’ambito del “Nuovo Piano per Asili Nido” dal PNRR;
 - è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso offerto dall’aggiudicatario pari al 29,32601 %;
 - sono stato affidati, ai sensi dell’art. 17, co. 5, del D.lgs 36/2023, avvalendosi dei poteri commissariali ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 7-ter del DL 8 aprile 2020, n. 22 e all’art. 24 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, all’impresa CONSORZIO STABILE MAESTRO SCARL, con sede legale in Roma (RM), VIALE CESARE PAVESE n. 435, c.a.p. 00144, capitale sociale € 10.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. RM - 1704085, Codice fiscale e Partita IVA n. 17221651007, e all’impresa TECNOFUTURA S.R.L., con sede legale in Roma (RM), Via Laurentina n. 608, c.a.p. 00143, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. RM - 1624011, Codice fiscale e Partita IVA n. 15930921000, quale *consorziata esecutrice*, i lavori di realizzazione dell’ *“Asilo nido NIKE”* per un importo pari ad € 790.570,99 , inclusi € 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari a € 79.057,10 , per complessivi € 869.628,09;
 - è stato autorizzata, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs. n. 36/2023, nelle more della stipula del contratto specifico, per consentire il rispetto dei tempi concessi per l’attuazione dell’intervento finanziato con i fondi dell’Unione Europea a valere sul PNRR;

CONSIDERATO che:

- il contratto specifico è stato stipulato in data 06/02/2026 con atto pubblico notarile informatico avente il seguente identificativo n. 55089974, rep. n. 21934, registrato in Catanzaro in data 09/02/2026 al n. 833 serie 1T;
- i lavori sono stati consegnati in data 17/06/2025, come da verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza sottoscritto dal Direttore dei lavori Ing. Giovanni Cardinale e dall’impresa CONSORZIO STABILE MAESTRO SCARL senza sollevare riserve od eccezioni di sorta;

- con determinazione del Dirigente Settore Tecnico n. 90 del 03/07/2025, R.G. n. 1137 del 08/07/2025, è stato liquidato all'impresa all'impresa CONSORZIO STABILE MAESTRO SCARL, con sede legale in Roma (RM), VIALE CESARE PAVESE n. 435, c.a.p. 00144, Codice fiscale e Partita IVA n. 17221651007, affidataria dei lavori di *“Realizzazione dell'asilo nido “NIKE” mediante riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio pubblico esistente non già destinato ad asilo nido – CUP C86F24000150006”*, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, pari ad euro 158.114,20 oltre IVA al 10% per euro 15.811,42 e così per complessivi euro 173.925,62;

VISTI

- gli atti contabili emessi dalla Direzione dei Lavori, acquisiti al protocollo dell'Ente n. 58645 in data 20/07/2026, relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 16/07/2026 (SAL n. 2) per la realizzazione dell' *“Asilo nido NIKE”* e sottoscritti dall'impresa senza apporre riserve;
- la documentazione sul rispetto del “Principio DNSH” relativa ai lavori eseguiti a tutto il SAL n. 2;
- il secondo certificato di pagamento emesso dal RUP in data 21/07/2026, sulla base dei documenti contabili, dal quale risulta un credito complessivo dell'impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE MAESTRO SCARL pari ad euro 170.531,90 di cui euro 155.029,00 per lavori ed euro 15.502,90 per oneri IVA al 10%;
- la fattura n. 852 del 23/07/2026, acquisita al prot. n. 59484 del 23/07/2026, emessa dall'impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE MAESTRO SCARL, per l'importo di euro 170.531,90, inclusa Iva al 10%;

ACQUISITI

- il certificato di regolarità contributiva (DURC) prot. INAIL_54355795 del 30/05/2026 dell'impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE MAESTRO SCARL, Codice fiscale e Partita IVA n. 17221651007, con esito regolare e scadenza validità al 27/09/2026;
- il certificato di regolarità contributiva (DURC) prot. INAIL_54347537 del 29/05/2026 dell'impresa TECNOFUTURA S.R.L., Codice fiscale e Partita IVA n. 15930921000, quale *consorziata esecutrice*, con esito regolare e scadenza validità al 26/09/2026;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione della fattura di cui in precedenza emessa dall'impresa CONSORZIO STABILE MAESTRO SCARL,;

RICHIAMATI gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, *“PNRR”*) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, come successivamente modificato, una prima volta, con Decisione di esecuzione del Consiglio approvata l'8 dicembre 2023 (16051/23) e, in seguito, il 14 maggio 2024 (9399/24);

VISTA la Missione 4 *“Istruzione e Ricerca”* – Componente 1 *“Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”* – Ambito di intervento 1: *“Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione”* - Investimento 1.1 *“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”* del PNRR (M4.C1- I1.1);

VISTO l'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione del 2 dicembre 2021 prot. n. 48047, pubblicato in attuazione del citato D.M. n. 343/2021, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Investimento 1.1: *“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

VISTI i decreti Direttoriali dell'8 settembre 2022, n. 57 e del 26 ottobre 2022, n. 74, di approvazione in via definitiva delle graduatorie di taluni interventi ammessi a finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico del 2 dicembre 2021;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 79 del 30 aprile 2024, ai sensi del quale le risorse - in quanto economie e non assegnazioni - relative all'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, nonché quelle del precedente Avviso pubblico del 22 marzo 2021, emanato in attuazione degli articoli 59-61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, possono essere reinvestite in un nuovo Piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*, così per come definito in sede di revisione del PNRR (dicembre 2023) sia in relazione alle tempistiche di attuazione, spostate dalla fine del 2025 alla metà del 2026 (T2 2026), che in relazione al numero di nuovi posti da assicurare - ridotti da 264.480 a 150.480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni) [M4C1-18] (di seguito, "*Nuovo Piano per asili nido*"), complessivamente finanziato per euro 734.955.734,85, incluse anche tutte le risorse di cui all'annualità 2026 di cui al citato articolo 1, comma 59 della legge n. 160 del 2019, come rimodulate con la citata legge 30 dicembre 2023, n. 213, nella misura complessiva di euro 400.000.000,00, iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno;

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 68047 del 15 maggio 2024, pubblicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in attuazione del citato decreto del 30 aprile 2024, n. 79, per la candidatura di nuovi progetti da finanziare per la costruzione e realizzazione di nuovi asili nido ovvero la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido, al fine di creare nuovi posti nido per bambini nella fascia di età 0-2 anni;

VISTO il decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 23 del 13 giugno 2024, con il quale è stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento, ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4 (adesione in forma singola), e ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6 (adesione in forma aggregata), dell'Avviso pubblico del 15 maggio 2024, n. 68047, nell'ambito del Nuovo Piano per asili nido;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTE le Linee Guida PNRR 2026 - Indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone della Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (aprile 2026)), e in particolare il paragrafo 4, che prevede che per gli interventi per i quali l'ammissione al finanziamento è intervenuta a seguito di avvisi pubblici di selezione adottati nel 2024 e 2025, al fine di assicurare l'effettivo conseguimento degli obiettivi del PNRR, le Amministrazioni Titolari sono tenute ad assicurare il completamento delle operazioni di attuazione entro e non oltre il termine del 31/08/2026;

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target e milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

EVIDENZIATO che con decreto sindacale n. 8 del 07/10/2024 è stato attribuito, in base al combinato disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 7 ter del DL 22/ 2020 e al comma 3 dell'articolo 24 del DL 13/2023, al dirigente del Settore Tecnico il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, che potrà avvalersi dei poteri gestionali collegati all'esercizio delle funzioni commissariali in materia di riqualificazione dell'edilizia scolastica per gli interventi finanziati dal PNRR;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., concernente «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'amministrazione digitale*»;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «*Legge di contabilità e finanza pubblica*»;

VISTI gli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*»;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*»;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*», e in particolare l'articolo 47;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*».

VISTO l'articolo 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui «*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.*»

DATO ATTO che:

- per l'intervento di cui in oggetto è stato acquisito il seguente C.U.P. C86F24000150006;
- il CIG dell'Accordo Quadro è il seguente C.I.G.: B280C7CFC7;
- il CIG del Contratto Specifico è il seguente C.I.G.: B63A87D3EA;

VISTA la proposta della presente determinazione formulata dal RUP Ing. Massimo Raso;

VERIFICATO il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

ACQUISITA la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del codice dei contratti;

RILEVATA l'inesistenza di posizione di conflitto di interessi del sottoscritto dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010, e del codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del codice dei contratti;

VISTI

- il D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** gli atti contabili emessi dalla Direzione dei Lavori, acquisiti al protocollo dell'Ente n. 58645 in data 20/07/2026, relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 16/07/2026 (SAL n. 2) per la realizzazione dell' *"Asilo nido NIKE"* e sottoscritti dall'impresa senza apporre riserve;
3. **di approvare** il secondo certificato di pagamento emesso dal RUP in data 21/07/2026, sulla base dei documenti contabili, dal quale risulta un credito complessivo dell'impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE MAESTRO SCARL, con sede legale in Roma (RM), VIALE CESARE PAVESE n. 435, c.a.p. 00144, Codice fiscale e Partita IVA n. 17221651007, affidataria dei lavori di *"Realizzazione dell'asilo nido "NIKE" mediante riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio pubblico esistente non già destinato ad asilo nido - CUP C86F24000150006"*, come da determinazione dirigenziale R.S. n. 83 del 11/06/2025 (R.G. n. 965 del 11/06/2025), pari ad euro 170.531,90 di cui euro 155.029,00 per lavori ed euro 15.502,90 per oneri IVA al 10%;
4. **di approvare** e liquidare la fattura n. 852 del 23/07/2026, acquisita al prot. n. 59484 del 23/07/2026, emessa dall'impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE MAESTRO SCARL, per l'importo di euro 170.531,90, inclusa Iva al 10%, a saldo delle proprie competenze maturate alla data del SAL n. 2;
5. **di versare** all'impresa CONSORZIO STABILE MAESTRO SCARL, la somma di euro 155.029,00 , a saldo della fattura n. 852 del 23/07/2026, acquisita al prot. n. 59484 del 23/07/2026, sul conto corrente di cui all'allegata fattura, e **di versare** all'erario l'aliquota IVA pari ad euro 15.502,90 ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);
6. **di imputare** la spesa complessiva di euro 170.531,90 , IVA compresa, sul capitolo 4587/0, piano dei conti 2.02.01.09.003, come da impegno effettuato con determinazione dirigenziale R.S. n. 83 del 11/06/2025 (R.G. n. 965 del 11/06/2025);
7. **di dare atto** che:
 - la spesa è finanziata con i fondi ministeriali concessi con il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 79 del 30 aprile 2024, inserito nel Nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 (M4C1I1.1);
 - è stato acquisito il CUP: C86F24000150006;
 - il CIG dell'Accordo Quadro è il seguente C.I.G.: B280C7CFC7;
 - il CIG del Contratto Specifico è il seguente C.I.G.: B63A87D3EA;
 - il RUP è l'Ing. Massimo Raso;
8. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
9. **di specificare** che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025-2027;
10. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013 e art. 16 d.lgs. n. 36/2023), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
11. **di dare atto** che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante

apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

13. **di trasmettere** copia della presente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
14. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Settore Economico Finanziario con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, 4 comma e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
15. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
16. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e degli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2150 del 23/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 23/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 129 del 23/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	4985	1	1-518-1	CONSORZIO STABILE MAESTRO SCARL	170.531,90

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 24/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.